

1502130-50.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244815/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 13931851 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1171/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2244815 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502130-50.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502130-50.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244815/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 13931851 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1171/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2244815 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 03/10/2020, 19h, na Rua José dos Santos Alves, nr. 150, o acusado trazia consigo 13,2 gramas de cocaína, acondicionados em 37 eppendorfs, para fins de tráfico, bem como R\$ 220,00. Após uma denúncia, policiais se dirigiram ao local dos fatos, que é uma via pública, e ali viram o denunciado que, ao perceber a aproximação da polícia, teria arremessado as drogas sobre um telhado, tentando empreender fuga na sequência.

O laudo pericial de fls. 11-13 constatou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 11-13, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha de acusação JACKSON FLORINDO DA MOTTA disse que: “na data dos fatos, estávamos em patrulhamento pela cidade de Cravinhos, quando recebemos uma denúncia, via Copom, de que o indivíduo estava em uma praça fazendo comércio de drogas. Nos foi passado suas características, e que ele estaria de bermuda e com uma camiseta escura. Diante dessas informações, nos deslocamos até o local. Quando ali chegamos, avistamos o indivíduo, e ele, ao notar a presença da viatura, arremessou um objeto acima do telhado de uma casa próxima, e tentou evadir o local, sem êxito. O abordamos e descobrimos que o objeto arremessado era um invólucro contendo 05 eppendorfs e, no lugar em que o acusado estava, foi encontrado outros 02 invólucros, cada um contendo mais 16 eppendorfs, totalizando 37. Em revista pessoal foi encontrado a quantia de R\$220,00. Diante disso, ele acabou por confessar a equipe que, de fato, estava realizando o comércio de drogas, ocasião em que demos voz de prisão e o encaminhamos até o distrito policial. Eu não o conhecia, foi o primeiro contato que eu tive com ele.”

A testemunha de acusação JORGE LUIZ TOSTES COSTA afirmou que: “na data dos fatos, estávamos em patrulhamento pela cidade de Cravinhos, quando recebemos uma denúncia, via Copom, de que o indivíduo estava em uma praça fazendo comércio de drogas. Nos foi passado suas características, como sendo um homem pardo que estaria de bermuda e com uma camiseta escura. Diante dessas informações, nos deslocamos até o local, que já é conhecido pelo tráfico mesmo. Quando ali chegamos, avistamos o indivíduo, e ele, ao notar a presença da viatura, arremessou um objeto acima do telhado de uma casa próxima, tentando evadir o local, sem êxito. Conseguimos abordá-lo, e com ele descobrimos a quantia de um pouco mais de R\$200,00, depois subimos no telhado da casa e encontramos 05 eppendorfs com cocaína, voltamos ao lugar que ele estava sentado, em uma mureta, e lá havia mais dois pacotes, cada um com 16 eppendorfs. Ao ser questionado, ele afirmou que fazia o tráfico no local. Diante dos fatos, o conduzimos até a delegacia. Eu não trabalho lá, estava em uma escala extra, mas os policiais da cidade disseram que ele já era conhecido, e o local até eu mesmo conheço, de outras escalas extras que fiz por aqui.”

Em seu interrogatório, o acusado disse que: “tenho 22 anos, sou solteiro, tenho um filho de 05 anos, sou marmorista e estudei até a 6ª série. Eu estava com 05 cápsulas, porque sou usuário, que são as que eu joguei em cima do telhado, as outras 32 que foram encontradas na pracinha não eram minhas. Eu não consegui ver onde eles as acharam, porque tinha uma viatura na frente minha frente, só vi dois policiais irem até um local próximo dali, e depois voltarem com esses dois saquinhos. O dinheiro que estava comigo era meu mesmo, fruto do meu trabalho. Daniel Martins de Lima está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em face dos fatos narrados na denúncia. Processo em ordem e sem vícios.”

A versão dos policiais merece crédito, e dá conta que efetivamente o indivíduo

estava traficando drogas na localidade. Não é crível que ele estaria consumindo drogas em plena via pública, em horário ainda movimentado, e que tenha dispensado as drogas para seu consumo ao avistar a viatura. A quantia em dinheiro, elevada, também é indicativa da traficância. A quantidade de drogas será considerada na dosimetria da pena.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. A pequena quantidade de droga apreendida corrobora com tal asserção. Anoto que à época do fato, o acusado não possuía nenhum registro transitado e m julgado em seus apontamentos criminais. Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo ao acusado o direito a recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA